

事務所共同利用に関する同意書の合意解約書

株式会社Golder（以下「甲」という。）、【 】（以下「乙」という。）、【 】（以下「丙」という。）及び【 】（以下「丁」という。）は、甲乙丙丁間で締結した「事務所共同利用に関する同意書」（以下「原同意書」という。）について、以下のとおり合意解約する。

【原同意書及び原契約の表示】

項目	内容
原同意書	事務所共同利用に関する同意書（締結日：【 年 月 日】）
対象物件	EARTH昭和町ビル 1階（大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目5番2号）約33㎡
原契約	株式会社EARTH（貸主）と甲との間の定期建物賃貸借契約（事業用） 契約期間 2025年10月1日～2030年9月30日
月額分担額（税込）	1枠あたり45,300円（4枠合計181,200円）
運営デポジット	1枠あたり90,600円（乙丙丁が甲に預託）

第1条（解約の合意）

甲乙丙丁は、原同意書を【2026年 月 日】（以下「解約日」という。）をもって合意解約する。

2 原同意書第20条第1項の定めにかかわらず、原同意書は解約日の経過をもって終了する。

第2条（解約の経緯の確認）

甲は、貸主との間で、本物件建物2階（約40㎡）を目的物件とする事業用賃貸借契約（契約期間 2026年10月1日～2028年9月30日。以下「2階契約」という。）を締結し、1階から2階へ事務所を移転することに伴い、原契約を終了させる予定である。

2 甲乙丙丁は、本合意解約が甲の事情によるものであり、乙丙丁の責めに帰すべき事由によるものではないことを相互に確認する。

第3条（期間Ⅰにおける負担継続義務の免除等）

原同意書第10条第1項（期間Ⅰにおける2027年9月30日までの分担額負担の継続）、同条第4項（意向表明の不足月数分の支払）及び第18条第2項（補填参加者の不足月数分の支払）は、本合意解約には適用しない。

2 乙丙丁は、解約日の属する月の分担額を最終の分担額とし、解約日の翌月以降の分担額を負担しない。

3 解約日の属する月の分担額は、原契約の特約に準じて日割計算を行わず、月額の全額とする。ただし、甲乙丙丁が別途書面で合意した場合はこの限りでない。

4 原同意書第12条第1項（退去日の6か月前までの協議開始）及び同条第2項（退去の決議）に定める手続は、本合意解約書の締結をもってこれに代えるものとし、甲乙丙丁は、当該手続の不履行を理由として本合意解約の効力を争わない。

第4条（使用区画の明渡し）

乙丙丁は、解約日までに、各自の使用区画及び共用部分から自己の所有する什器、備品、書類その他の物品を全て撤去し、使用区画を甲に引き渡す。

2 解約日を経過しても撤去されない物品については、甲は、乙丙丁に対して【7】日以上の期間を定めて催告のうえ、これを処分することができる。処分に要した費用は、当該物品の所有者の負担とする。

3 乙丙丁は、原同意書第12条第7項の趣旨に従い、解約日を厳守する。乙丙丁のいずれかの責めに帰すべき事由により甲の貸主に対する1階の明渡しが遅延し、甲が貸主に対して損害金（賃料の倍額相当・日額約12,080円）その他の負担を負った場合、当該当事者はこれを甲に賠償する。

第5条（退去費用の負担）

原同意書第12条第4項の定めにかかわらず、原契約の終了に伴い発生する次の費用は、甲が負担し、乙丙丁に請求しない。

- (1) 原契約の特約に基づく短期解約違約金
- (2) 原契約第16条に基づく1階の原状回復費用（貸主指定業者による工事費を含む。）
- (3) 配水管洗浄費用
- (4) 甲に帰属する本件設備（原同意書第9条）の撤去及び廃棄物処分費用

2 前項にかかわらず、乙丙丁の故意又は過失により本物件に生じた損傷の修復費用、及び乙丙丁が自ら設置した物品の撤去・処分費用は、当該当事者の負担とする。

3 解約日までの電気料金、通信費その他の実費は、原同意書第5条第2項に従い最終月分まで按分し、第7条の精算に含める。

第6条（運営デポジットの返還）

甲は、原同意書第7条第3項に従い、解約日から30日以内に、乙丙丁がそれぞれ預託した運営デポジット（1枠あたり90,600円）から当該当事者の未払債務（最終月の分担額、実費按分額、前条第2項の費用及び遅延損害金を含む。）を控除した残額を、当該当事者が指定する銀行口座へ振込送金の方法により返還する。振込手数料は甲の負担とする。

2 乙丙丁は、解約日までに、返還先口座を書面（電磁的方法を含む。）により甲に届け出る。

3 控除額が運営デポジットの額を超える場合、当該当事者は、甲の請求を受けた日から【10】日以内に不足額を甲に支払う。

第7条（精算）

甲は、解約日から【14】日以内に、乙丙丁それぞれに対し、最終月の分担額、実費按分額、控除額及び返還額を記載した精算書を交付する。

2 乙丙丁は、精算書の受領後【7】日以内に異議を述べないときは、その内容を承認したものとみなす。

第8条（本店移転登記）

本物件を本店所在地として登記している乙丙丁は、原同意書第13条に従い、自らの費用と責任において、解約日から30日以内に本店移転登記を完了し、移転後の履歴事項全部証明書の写しを甲に提出する。

2 前項の期限までに登記が完了しない場合、原同意書第13条第3項を準用する。

3 乙丙丁は、解約日以降、本物件の所在地を自社の本店、営業所、連絡先その他の所在地として名刺、ウェブサイト、契約書、官公署への届出等に表示してはならない。

第9条（鍵の返還）

乙丙丁は、解約日まで、甲から交付を受けた鍵（複製したものがある場合はこれを含む。）の全数を甲に返還する。甲は、原同意書別紙2「鍵管理台帳」に返還日を記録する。

2 鍵を紛失した場合、当該当事者は、原契約第9条第4項及び特約に基づき甲が負担する鍵交換費用を甲に支払う。

第10条（郵便物及び表示物の取扱い）

乙丙丁は、解約日まで、郵便物の転送手続及び自社の名義で本物件に設置した表示物（看板、ネームプレート、ポスト表示等）の撤去を完了する。

2 解約日後に本物件又は2階契約の物件に到達した乙丙丁宛の郵便物等は、甲は受領義務を負わないものとするが、解約日から【1】か月間に限り、これを保管して当該当事者に連絡するよう努める。

第11条（本件設備の帰属）

本物件内の家具及び追加内装（原同意書第9条の「本件設備」）が甲に帰属し、乙丙丁がその残置、持出し、処分、換価その他一切について何らの権利も有しないことを、甲乙丙丁は改めて確認する。

第12条（2階契約の物件の共同利用）

乙丙丁のうち、甲が2階契約に基づき賃借する物件の共同利用を希望する者は、【2026年月 日】までに甲に対し書面で申し出る。甲は、貸主の承諾の有無、使用区画、分担額その他の条件について当該当事者と協議し、合意に至った場合は別途新たな同意書を締結する。

2 前項の申出及び協議は、本合意解約書の効力に影響を及ぼさない。新たな同意書を締結しない限り、乙丙丁は2階契約の物件を利用することができない。

第13条（守秘義務の存続）

原同意書第17条（守秘義務）は、同条第3項に従い、解約日から3年間存続する。

第14条（清算条項）

甲乙丙丁は、本合意解約書に定めるもののほか、原同意書に関し相互に何らの債権債務がないことを確認する。

第15条（協議及び合意管轄）

本合意解約書に定めのない事項及び本合意解約書の条項の解釈に疑義が生じた事項については、各当事者が誠意をもって協議して解決する。

2 本合意解約書に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本合意解約書の成立を証するため、本書4通を作成し、各当事者が記名押印のうえ各1通を保有する。

年 月 日

甲（名義人・参加者）

商 号 株式会社Golder
所在地 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目5番2号 EARTH昭和町ビル1階
代表者 代表取締役 辰己 逸奎 印

乙（参加者）

商 号 _____
所在地 _____
代表者 _____ 印

丙（参加者）

商 号 _____
所在地 _____
代表者 _____ 印

丁（補填参加者）

商 号 _____
所在地 _____
代表者 _____ 印

別紙 退去に係る主要期日

期日	内容	根拠
2026年10月1日	2階契約の引渡し日（甲による2階の内装工事開始）	2階契約 頭書(3)・特約
【2026年 月 日】	2階共同利用の希望申出期限	本書第12条
解約日の【14】日前まで	運営デポジット返還先口座の届出、郵便物転送手続、表示物撤去	本書第6条・第10条
解約日（【2026年 月 日】）	使用区画の明渡し、物品撤去、鍵の全数返還、原同意書の終了	本書第1条・第4条・第9条
解約日の属する月の25日	最終月分の分担額の支払期日	原同意書第6条
解約日から14日以内	甲から乙丙丁への精算書交付	本書第7条
解約日から30日以内	運営デポジットの返還／本店移転登記の完了・証明書提出	本書第6条・第8条